清城区“5·4”一般道路交通事故调查报告

2023年5月4日16时2分，位于清城区东城街办辖区内江垭高峰村路段，L****97号军用汽车与一名行人发生碰撞，造成行人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于5月6日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、东城街道办等有关单位组成清城区“5·4”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

1.清远市清城区东城街幸福新桥幼儿园（以下简称“幸福新桥幼儿园”）：社会信用代码：52441802MJM348460M；开办资金：人民币贰拾万元整；法定代表人：曹秀娟；业务范围：学前教育；

住所：清远市清城区东城街办事处新桥村民委员会朝阳村民小组；发证机关：清远市清城区民政局，发证日期：2020月9月27日。

2.民办学校办学许可证号：教民244180260001438号；校长：陈丽颜：学校类型：幼儿园：办学内容：学前教育；有效期：2022年9月13日至2025年9月12日。发证机关：清远市清城区教育局。

（二）涉事车辆情况

1.粤R48938号幼儿专用校车品牌：宇通牌；车辆型号：ZK6729DX7；车架号：LZYTETB23G1039091；发动机号：FG1YAG02683；住址：清远市清城区东城街办事处新桥村民委员会朝阳村民小组。校车标牌号：44180023007708；驾驶人：黄某威；行驶路线：377省道-清远市清城区Y141线-269省道；停靠站点：黎塘村-白庙停车场-永丰村-明珠村-黄金铺-鸡场-新塘村-江垭村委--樟洞路口站-朝阳新村；开行时间：6:40-17:25；有效期：2023年2月7日至2023年8月31日；发牌单位：清远市公安局清城分局交通警察大队。商业保单号：AGUZ080Y2022B710079T；有效期：2023年9月1日止；交强险保单号：AGUZ080CTP22B872789N；有效期：2023年8月28日止；保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司。

2.L****97号军用罐式货车；交强险保单号：AGUZ080CTP22BD17695X：；商业险保单号：

AGUZ080Y2022BB17695P；保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司。

（三）涉事人员情况

1.粤R48938号幼儿专用校车驾驶人黄某威，男，47岁，住址：广东省清远市清城区******；驾驶证号：44182319750******4；准驾：A1A2E。经公安交警现场检测无毒驾、酒驾。2022年2月14日，幸福新桥幼儿园与黄某威签订劳动合同聘用其为专职校车司机。

2.幼儿专用校车保育员袁某婷，女，31岁，身份证号：44162219920******3；住址：清远市清城区******。2022年2月14日，幸福新桥幼儿园与袁某婷签订劳动合同聘用其为校车保育员。

3.黄某萌，女，4岁，幸福新桥幼儿园学员，住址：清远市清城区******，身份证号：44180220180******8；其已在事故中死亡。

4.LN12197号军用罐式货车驾驶人向某，男，27岁，住址：广州市花都区******，身份证号：43052519960******7；准驾：B。经公安交警现场检测无毒驾、酒驾。

（四）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于清远市清城区清高线东城江㶉高峰村路段，道路呈东西走向，双向两车道，水泥，路面完好，干燥，视线良好。

2.事故发生后，清远市公安局清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为：(1)粤R48938号大型专用校车的制动系统、转向系统、行驶系统、照明信号装置、信号系统均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定；车身外观标识不符合(GB24315-2009)《校车标识》第5.2.1条的相关规定。

3.L****97号军车的制动系统、转向系统、行驶系统、照明信号装置均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定。

二、部门履职情况

自2023年1月以来清城区教育局联合交警部门对辖区校车单位检查12家，发现问题8处，完成整改8处。组织督导检查区各街镇中心学校、区直小办检查校车单位73家，发现问题27处，完成整改27处。组织开展全区校车应急演练156场次。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年5月4日16时2分许，由向某驾驶L****97号军用罐式货车，沿清城区清高线东城往高田方向行驶，行驶至清高线东城江㟖村委高峰村路段时，超越前方同方向由黄某威驾驶的粤R48938号幼儿专用校车，靠道路右侧停车上下学生过程中，碰撞并碾压从粤R48938号幼儿专用校车下车后由校车车头跑步横过道路的行人黄某萌，造成黄某萌死亡。

（二）事故应急处置

2023年5月4日16时10分，清远市公安局清城分局交警大队东城中队接警，16时27分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事故发生后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经清远市公安局清城分局交警大队调解，三方就赔偿事宜达成一致，事故造成直接经济损失137万元，相关的善后赔偿事宜已处理完毕。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

（1）直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300003 60号:

1.向某驾驶机动车超速行驶，遇校车停车上下学生时没有停车等待，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车

速。”及中华人民共和国国务院令第617号《校车安全管理条例》第三十三条关于“校车在道路上停车上下学生，应当靠道路右侧停靠，开启危险报警闪光灯，打开停车指示标志。校车在同方向只有一条机动车道的道路上停靠时，后方车辆应当停车等待，不得超越。校车在同方向有两条以上机动车道的道路上停靠时，校车停靠车道后方和相邻机动车道上的机动车应当停车等待，其他机动车道上的机动车应当减速通过。校车后方停车等待的机动车不得鸣喇叭或者使用灯光催促校车。”之规定，是造成此事故的一方面过错。

2.黄某威驾驶校车没有按规定位置放置校车标牌、在道路上停车上下学生时没有开启危险报警闪光灯。打开停车指示标志，违反中华人民共和国国务院令第617号《校车安全管理条例》第三十条关于“校车运载学生，应当按照国务院公安部门规定的位置放置校车标牌，开启校车标志灯。”及第三十三条关子“校车在道路上停车上下学生，应当靠道路右侧停靠，开启危险报警闪光灯，打开停车指示标志。校车在同方向只有一条机动车道的道路上停靠时，后方车辆应当停车等待，不得超越。校车在同方向有两条以上机动车道的道路上停靠时，校车停靠车道后方和相邻机动车道上的机动车应当停车等待，其他机动车道上的机动车应当减速通过。校车后方停车等待的机动车不得鸣喇叭或者使用灯光催促校车。”之规定，是造成此事故的另一方面过错。

3.黄某萌横过机动车道没有监护人带领，其监护人违反《中华人民共和国道路交通安全法》第六十四条第一款关于“学龄前儿童以及不能辨认或者不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行，应当由其监护人、监护人委托的人或者对其负有管理、保护职责的人带领。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

4.依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条规定，向某承担此事故的同等责任；黄某威与负有管理保护黄某萌职责的清远市清城区东城街幸福新桥幼儿园随车照管员袁某婷共同承担此事故的同等责任。

（2）间接原因

1.幸福新桥幼儿园未认真履行安全生产主体责任。对在2023年4月3日日常安全检查中发现驾驶人黄某威在接送点位停靠校车时，没有按规定打开停靠警示牌的安全隐患问题进行有效管控制止；日常安全会议参会人员存在代签名行为。

2.幸福新桥幼儿园法定代表人曹某娟，未认真履行安全生产主要负责人职责。未组织参与安全生产检查、安全会议；未对校车存在的安全隐患进行督促落实。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“5·4”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

五、对事故相关人员和单位的处理建议

1.粤R48938号幼儿专用校车驾驶人黄某威，驾驶专用校车在停靠站点时，未按校车操作规范；幼儿专用校车保育员袁某婷，未按幼儿园的岗位管理规定履行职责，共同承担此事故同等责任。校车驾驶人黄某威，建议公安机关按照法律法规依法追究其责任。校车保育员袁某婷，建议幸福新桥幼儿园按照幼儿园的管理制度对其进行处理。

2.L****97号军用罐式货车驾驶人向某，遇前方校车未减速并停车等待，对事故发生负有同等责任。建议中国人民解放军3***6部队按照有关的管理规定对其进行处理。

3.幸福新桥幼儿园未认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议清城区教育局按照法律法规对其进行处理。

4.幸福新桥幼儿园法定代表人曹某娟未认真履行主要负责人职责，对事故负有责任。建议由清城区教育局按照有关的法律法规对其进行处理。

六、事故防范措施意见建议

1.教育职能部门要联合相关职能部门，加强对辖区的专用校车督查检查，不定期对专用校车在运行、停靠站点过程中不安全的违规操作的巡查检查力度，发现一起查处一起，警醒教育专用校车驾驶人的不安全行为。对专用校车审批的停靠站点、运行线路是否存在安全隐患进行检查排查，对发现不合理不规范，存在的安全隐患停靠站点、运行线路及时跟踪整改。

2.各街镇中心学校、幼儿园要高度树立安全风险隐患意识，认真落实专用校车安全管理各项制度，加强对专用校车驾驶员、保育员安全教育培训，严格履行专用校车驾驶人、保育员职责，杜绝违规操作，做到安全驾驶、履职尽责，防范遏制违规导致的事故再次发生。

清城区“5·4”一般道路交通事故调查组

2023年9月21日